



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE**

composta dai magistrati

Dott. Carlo Maddaloni

Presidente

Dott.ssa Silvia Brat

Consigliere

Dott.ssa Nicoletta Sommazzi

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa rg 3075/2023, promossa in grado d'appello,

da

Parte_1, cod. fisc. *C.F._1* nato a Papozze (RO) il 26.04.1950, anche quale successore universale della madre *Persona_1* nata a Papozze (RO) il 11 novembre 1925, c.f. *CodiceFiscale_2*, deceduta il 20.2.2019, e *Persona_2* -cod. fisc. *C.F._3*, nata a Quingentole (MN) il 03.01.1955 e deceduta il 18.3.2024, rappresentati e difesi dall'Avv. Luisa Fortunati del Foro di Como (cod. fisc. *C.F._4*) e dall'Avv. Alberto Minasi della Rocca, unitamente e disgiuntamente tra loro, con studio in Via Varesina 199a, ed ivi elettivamente domiciliati, in forza di procura alle liti in atti;

APPELLANTI

contro

Controparte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Gorla Maggiore, Via Baragiola 4 C.F. – P.IVA *P.IVA_1*, elettivamente domiciliata in Como, via Parini 1, presso lo studio dell'avv Morena Lironi, che la rappresenta e difende, in forza di procura alle liti in atti;

APPELLATA

CP_2 , nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 26.03.1961, residente a Legnano, via Firenze 2, C.F. C.F._5 , elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori avvocati Morena Lironi (C.F. C.F._6 PEC Email_1) ed Angelo Garlati, in Como, via Leoni 20, giusta procura agli atti

APPELLATO

Controparte_3 , residente in Castellanza via Ticino 5, C.F. C.F._7 , socio e liquidatore di Progeco srl, società cancellata dal registro delle imprese, contumace;

APPELLATO

PER LA RIFORMA

della sentenza n. 2624/2023, emessa il 23.3.2023 dal Tribunale di Milano, Sezione IV Civile, nel procedimento RG 9419/2015, pubblicata il 30.03.2023.

OGGETTO: patto fiduciario, simulazione.

CONCLUSIONI

Le parti, in vista dell'udienza del 16.9.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:

PARTE APPELLANTE

In atto di citazione di appello:

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, *contrariis reiectis*:

in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;

in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza **emessa il 15 aprile 2022 nella causa innanzi al Tribunale di Milano Sezione IV Civile, RG 9419/2015 sentenza n. 2624/2023 e pubblicata il 30.03.2023 Rep 2747/23**, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:

accertata la sussistenza di un negozio fiduciario dinamico attributivo tra gli attori e la [...]

Controparte_4 l'inadempimento dello stesso da parte di quest'ultima e la mala fede della Gestione Immobiliare s.r.l. nell'atto di trasferimento dei beni immobili di cui ai documenti 19, dichiarare la nullità dei contratti di compravendita immobiliare di cui ai docc. 14,17,18,19 perché in frode alla legge;

condannare la convenuta Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, come meglio designata in frontespizio, a trasferire la proprietà di tutti i beni immobili costituenti l'oggetto dei rogiti di cui al docc. 14,17,18, ai rispettivi attori, proprietari originari, quali risultano, in veste di alienanti, negli stessi rogiti di cui al

docc.14,17,18;

dichiarata — per quanto occorrer possa — l'illiceità e/o nullità delle compravendite immobiliari di cui al docc.14,17,18,19 accertare/dichiarare la simulazione assoluta delle medesime, e per l'effetto condannare i convenuti Controparte_3 quale socio unico Controparte_5, in persona del legale rappresentante pro tempore, e sig. [...] CP_2, e Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, tutti come meglio designati in frontespizio, a trasferire la proprietà di tutti i beni immobili costituenti l'oggetto dei rogiti di cui al doc.14,17,18, ciascuno di detti convenuti in relazione al bene o quota di esso acquisito per effetto della rispettiva compravendita tra quelle dei rogiti medesimi;

In subordine: Condannare il Sig. Controparte_3 quale Socio Unico della Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare Controparte_7:

- euro 70.000,00= a Persona_2 e a Parte_1 quale prezzo non pagato di compravendita immobiliare Rep. 46035 n. 1647 Notaio Persona_3 (doc.14) nonché a pagare euro 6.500,00= ad Alba Corrà;
- euro 270.000,00= a Parte_1 quale prezzo non pagato della compravendita immobiliare rep.46036 n. 1648 racc. (doc. 17);
- nonché a pagare euro 202.500,00 a Alba Corrà quale prezzo non pagato della compravendita immobiliare rep. 474921 n. 2121 Notaio Dott.ssa Persona_3 (doc.18).
- somme, queste, tutte da maggiorare degli interessi, legali e moratori, ex lege;

accertata la sussistenza di un contratto di mandato tra il Sig. Pt_1 e il Sig. CP_2, accertato l'inadempimento dello stesso, condannare il Sig. CP_2, al pagamento in favore del Sig. Parte_1 della somma di € 180.000.

In ogni caso con maggiorazione degli interessi, legali e moratori, ex lege vittoria di spese di entrambi i gradi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario per il grado di appello.

In via istruttoria si chiede la riapertura dell'istruttoria e l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado nello specifico:

1. Vero che nell'anno 2005 l'attore signor Parte_1 (d'ora innanzi anche Parte_1) venne a trovarsi – nella sua qualità di socio amministratore di [...] Controparte_8 (d'ora innanzi anche CP_8), avente sede in Saronno (VA), via Francesco Sforza n. 15 – in seria difficoltà nei rapporti della società stessa con l'CP_9 (teste il Sig. Testimone_1).

2. Vero che l'ente previdenziale aveva maturato verso CP_8 un credito, di euro 167.658,49, in ragione del quale la stessa CP_9 tramite l'CP_10 in data 18 febbraio 2005, procedeva a pignoramento dell'azienda societaria (Teste: Sig. Testimone_1).

3. Vero che nel maggio 2005 la Progeco s.r.l. si è aggiudicata la vendita dei beni venduti all'incanto verso il pagamento di euro 20.000 (ventimila) (Teste Sig. CP_11. Paolo Presso Esatri Busto Arsizio).

4. Vero che in occasione di tale incanto (maggio 2005) e aggiudicazione, il convenuto [...] CP_2 proponeva all'attrice Persona_2 di (ri-vendere, a una società facente capo ancora ai coniugi Controparte_12 Pt_1 CP_8 il complesso aziendale da quello aggiudicatosi (per tramite di PROGECO), verso il corrispettivo di 84.000 (ottantaquattromila) euro; di cui 6.000 al 26.5.2005 e 14.000,00 al 16.6.2005, la restante somma a rate mensili di euro 4.000 (quattromila) cadauna (Teste Sig. Testimone_2, Sig. ra Testimone_3).

5. Vero che in quell'occasione il Sig. CP_2 ha dichiarato ai Signori Parte_2 che si sarebbe occupato lui stesso di sistemare la situazione debitoria dell'CP_9 al fine di evitare il pignoramento degli immobili e a tal fine gli ha chiesto di fargli avere tutti i documenti

dell' CP_9 (Teste: Sig.ra Testimone_3).

6. Vero che nel dicembre del 2006 il Sig. CP_2 ha proposto ai Signori Parte_2 di rivolgersi al notaio dott.ssa Persona_3 , avente studio in Milano, via Vespri Siciliani 18 per la redazione dell'atto di cessione dell'azienda. (Testi Sig. Tes_4 , Sig. Testimone_5).

7. Vero che in data 19.12.2006, la MITI in occasione dell'acquisto dell'azienda ha consegnato al Sig. Parte_1 taluni assegni bancari intestati a Parte_1 , di cui al doc. 20 che si rammostra al teste, quale prezzo della cessione. (Teste Notaio Persona_3 ; Tes_4 [...]; Testimone_5).

8. Vero che in data 19.12.2006 gli assegni della MITI intestati al Sig. Pt_1 , di cui al documento 20 fascicolo attoreo, che si rammostra al teste, sono stati consegnati al Sig. CP_2 [...] con l'impegno di quest'ultimo di sistemare i debiti CP_9 degli attori (Testi: Sig. Tes_2 [...]).

9. Vero che nel dicembre 2006 il Sig. CP_2 , dopo che l'Esatri aveva notificato le cartelle esattoriali e costituito ipoteca su beni immobili del socio illimitatamente responsabile (di CP_8) Parte_1 , di cui al doc.7 fascicolo attoreo che si rammostra al teste, si è recato presso l'Agenzia Traum Viaggi s.r.l. sita in Novate Milanese Via Repubblica, 114 e ha proposto ai coniugi Controparte_12 di occultare la proprietà dei beni immobili a loro intestati, immobili siti in Novate Milanese (MI), l'uno in via della Repubblica 114/116 foglio 6 mappale 368 e l'altro — particolarmente per la quota di 250 millesimi — sito in via Carso, foglio 5 mappale 246, sub 1 e 2 per sottrarli all'esecuzione dell'ente previdenziale. (Teste: Sig. Testimone_2 , Sig.ra Testimone_3).

10. Vero che nel dicembre 2006 il Sig. CP_2 si è incontrato con gli attori presso l'Agenzia Traum Viaggi s.r.l. sita in Novate Milanese Via Repubblica, 114 e ha proposto agli attori di alienare fittiziamente i beni immobili alla Controparte_4 con impegno a restituirli agli attori dopo avere pagato l'INPS / CP_10 (Teste: Sig. Testimone_2 , Sig.ra Testimone_3).

11. Vero che il Sig. CP_2 nel gennaio 2007 ha proposto agli attori di far redigere gli atti di compravendita al Notaio dott.ssa Persona_3 con studio in Milano (Teste: Sig. Testimone_2 , Sig.ra Silvania Dealbuquerque).

12. Vero che le firme del Sig. Parte_1 apposte sul contratto di conto corrente Banca Popolare di Novara stipulato in data 1.3.2007 di cui al documento 10 fascicolo attoreo che si rammostra al teste sono false (teste: Sig.ra Testimone_6).

13. Vero che le firme apposte in girata sugli assegni emessi da MITI e versati sul conto corrente n. 0049/020480 falsamente intestato a nome Pt_1 di cui al documento 6 che si rammostra al teste erano false come pure l'aggiunta del nome Pt_1 (teste: Sig.ra Testimone_7).

14. Vero che la firma apposta in calce alla procura asseritamente conferita da Parte_1 a beneficio di tale sig.ra Testimone_6 di cui al documento 12 fascicolo attoreo che si rammostra al teste, era falsa (teste: Sig.ra Testimone_6).

15. Vero che la signora Testimone_6 negli anni 2006- 2007 era la collaboratrice del Sig. CP_2 (Teste: Sig.ra Testimone_6).

16. Vero che in data 25.11.2010 i Signori Parte_2 si sono recati presso la Banca Popolare di Novara in Milano (piazza Napoli) ed ivi sono stati informati dall'allora Direttore, Sig.ra Parte_3 , che esisteva un conto corrente n. 0049/020480 a nome Parte_1 (Teste: Sig. Testimone_2 , Sig.ra Parte_3 presso Banca Popolare di Novara)

17. Vero che in data 15.02.2007 la Signora Per_2 era in Brasile (Testi: Sig. Testimone_8 , Sig. Testimone_9 Sig.ra Parte_4 , Sig. Testimone_2 , Sig. [...] Per_4 e Sig. Tes_10).

18. Vero che il Sig. Testimone_11 è figlio del Sig. CP_2 (Testi: Sig.ra Tes_12 [...]).

19. Vero che nel febbraio 2009 gli attori, come proprietari dei loro beni immobili, hanno condotto la trattativa con gli acquirenti del box sito in Novate Milanese, Via Repubblica, 114 (testi : Sig. Testimone_13 ; Sig.ra Testimone_14).

20. Vero che la Signora Per_2 nel febbraio 2009, impossibilitata a contattare telefonicamente il Sig. CP_2 , si era rivolta al Sig. CP_13 incaricato dalla stessa della vendita dell'immobile di Via Repubblica, 114 Novate Milanese, per chiedere notizie del Sig. CP_2 . (teste: Sig. CP_13).

21. Vero che in quell'occasione il Sig. CP_13 ha riferito alla Signora Per_2 la conversazione con il Sig. CP_2 il quale avrebbe detto che avrebbe dovuto cercarlo in tutta Italia (Teste: Sig. CP_13).

22. vero che nel febbraio/marzo 2010 la Sig.ra Per_2 ha restituito con assegni circolari il prestito effettuato con bonifico dal Sig. CP_2 per la vendita dell'Agenzia Traum Viaggi s.r.l. (teste: Testimone_2).

23. Vero che dal 1997 al 2010 il Sig. CP_3 è stato il commercialista dei signori Pt_1 e Per_2 (teste: Testimone_15 e Dott. Testimone_16).

24. vero che il Sig. CP_3 era a conoscenza della situazione debitoria dei signori Pt_1 e Per_2 nei confronti dell'INPS/Esatri dell'anno 2005. (teste: Testimone_2 e [...] Testimone_3).

25. Vero che nel maggio 2005 il Sig. CP_3 ha conosciuto il Sig. CP_2 in occasione dell'asta per l'acquisto del negozio CP_8 . (teste: CP_11)

26. Vero che il Sig. CP_3 ha fatto un prestito alla Sig.ra Per_2 che quest'ultima ha interamente restituito. (teste: Testimone_2).

27. Vero che nell'aprile/maggio 2007 il Sig. CP_3 ha consigliato alla Sig.ra Per_2 di effettuare una scrittura privata che confermasse l'assenza della vendita dell'immobile di Via Carso 2 Novate Milanese e del negozio Traum viaggi essendo a conoscenza che fossero entrambe simulate. (teste: Testimone_2).

Si indicano a testimoni : Dott. Testimone_1 , residente a Desio Corso Italia,51 ; Sig. Tes_1 Presso CP_10 Busto Arsizio Via G.B. Bossi, 5; Sig. Testimone_2 Via Carso, 2; Sig.ra [...] Testimone_3 residente a Saronno in Via Reina, 47; Sig. Tes_4 residente in Milano Via Casella , 7; Sig. Testimone_5 ; Sig. Testimone_18 residente a Milano; Sig.ra Testimone_6 ; Sig.ra Parte_3 presso Banca Popolare di Novara; Sig.ra Testimone_12 , residente in Novate Milanese, Via Bruno Buozzi; Sig. Testimone_13 , residente in Novate Milanese Via 1° Maggio n. 15; Sig.ra Testimone_14 , residente in Baranzate Via Gorizia, 37; Sig. CP_13 , residente a Novate Milanese, Via Matteotti; Sig. Testimone_8 , Sig. Tes_9 [...] Sig. Persona_4 e Sig. Tes_10 residenti a Cinisello Balsamo; i Signori Testimone_15 e Dott. Testimone_16 residenti Guanzate (Lomazzo).

Si chiede ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ordinarsi alla Banca Passadore, Agenzia Genova Sanpierdarena la produzione in giudizio della copia dell'assegno n. 5000217377-12 di € 2.400,00 e della reversale di incasso; a Parte_5 Ag. 466 in Milano copia assegno n. 0718945907 di € 2.250 e della Reversale di incasso.

Si chiede altresì CTU calligrafica volta ad accertare l'autografia delle firme a nome [...] Parte_1 presenti sul contratto di conto corrente bancario presso Banca Popolare di Novara di cui al documento 10 fascicolo attoreo, sulla procura alla Sig.ra Testimone_6 di cui al documento 12 fascicolo attoreo e sulla girata degli assegni di cui al documento 6 fascicolo attoreo; CTU calligrafica volta ad accertare l'autografia delle firme di girata Persona_2 apposta sugli assegni e sulle reversali di incasso di cui al documento 25.

PARTE APPELLATA CP_2

Voglia l'ecc.ma Corte, *contrariis rejectis*,

Nel merito: respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.

In via istruttoria: rigettare le richieste istruttorie formulate dagli appellanti in quanto infondate in fatto ed in diritto

Con vittoria delle spese e compensi di giudizio di entrambi i gradi oltre spese generali 15%, CPA ed IVA di legge

Como – Milano 14 Luglio 2025

PARTE APPELLATA Controparte_1

Voglia l'ecc.ma Corte, *contrariis rejectis*,

Nel merito: respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.

In via istruttoria: rigettare le richieste istruttorie formulate dagli appellanti in quanto infondate in fatto ed in diritto

Con vittoria delle spese e compensi di giudizio di entrambi i gradi oltre spese generali 15%, CPA ed IVA di legge

Como – Milano 14 Luglio 2025

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

In ordine allo svolgimento del procedimento di primo grado dalla sentenza impugnata emerge quanto segue.

“Con atto di citazione notificato in data 6.2 - 6.8.2015 Parte_1 , Persona_2 e Alba Corrà convenivano in giudizio CP_2 , Progeco s.r.l., Controparte_1 e il Fallimento Miti s.r.l. ed esponevano quanto segue.

Pt_1 e Per_2 erano i soci illimitatamente responsabili della Controparte_8 (di seguito CP_8 che aveva maturato un debito di circa 168.000 Euro nei confronti dell'CP- L'Ente previdenziale aveva proceduto al recupero forzoso della somma dovuta, con il pignoramento dell'azienda.

All'esito della vendita all'incanto, Progeco si era aggiudicata il complesso aziendale con il pagamento di 20.000 Euro.

CP_2 - legale rappresentante di Progeco - aveva proposto a Pt_1 e Per_2 di ricomprare l'azienda per il corrispettivo di 80.000 Euro. In data 26.5.2005 Progeco e la CP_8 stipulavano un contratto di locazione avente ad oggetto il predetto complesso aziendale, pattuendo un canone complessivo di 84.000 Euro, da pagare in rate mensili, con facoltà di riscatto al pagamento di tutte le rate, l'ultima delle quali con scadenza al 31.10.2006.

In data 19.12.2006 CP_8 aveva stipulato con la Miti s.r.l. un contratto di cessione dello stesso ramo d'azienda per il corrispettivo di 170.000 Euro, da pagare in 22 rate. Gli assegni per il pagamento del prezzo erano stati emessi in favore di Pt_1 personalmente e non della CP_8 .. CP_2 aveva quindi convinto Pt_1 a consegnargli gli assegni ricevuti da Miti a titolo di saldo prezzo della cessione d'azienda, con l'intesa di destinare tale importo all'estinzione del debito previdenziale posto a fondamento dell'iscrizione ipotecaria di CP_10

Nel novembre 2010 Pt_1 aveva scoperto che in data 1.3.2007 era stato aperto un c/c a suo nome presso la Banca Popolare di Novara - agenzia di Milano 9 a sua totale insaputa, con la falsificazione della sua firma. Su questo conto corrente erano stati versati gli assegni consegnati a CP_2, con false firme di girata per l'incasso. Risultava inoltre conferita a tale Testimone_6 - complice di CP_2 - una procura a operare su questo conto. La firma apposta in calce alla procura era anch'essa del tutto falsa. L'intera vicenda era stata denunciata all'autorità requirente.

Nel frattempo, in data 15.10.2004, 17.11.2004 e 31.7.2006, CP_10 aveva iscritto ipoteche su alcuni immobili di proprietà di Parte_2 ubicati a Novate Milanese.

CP_2 aveva quindi convinto Pt_1 e Per_2 a trasferire in via fiduciaria a Progeco le loro proprietà immobiliari, in modo da sottrarre questi beni a ulteriori iniziative esecutive di CP_10

In particolare, con una prima compravendita del 11.1.2007 Pt_1 e Per_2 avevano ceduto a Progeco la proprietà di un negozio e la proprietà superficiaria di un box, entrambi ubicati in Novate Milanese, per il prezzo totale 70.000 Euro, di cui 63.000 imputati al negozio e 7.000 al box. Il corrispettivo era stato in apparenza versato con tre assegni, in realtà mai incassati. In pari data 11.1.2007 vi era stata anche una seconda compravendita con cui Pt_1 aveva ceduto a Progeco la quota di 1/4 della proprietà di due appartamenti, anch'essi ubicati in Novate Milanese, con l'impegno a procurare l'acquisto della quota residua di 3/4 di proprietà della madre Alba Corrà, per il corrispettivo totale di 270.000 Euro. Anche in questo caso il prezzo - pagato con assegni - non era mai stato incassato. Con successivo atto del 27.7.2007 Corrà aveva ceduto a Progeco la sua quota di 3/4. Da ultimo, sempre in data 27.7.2007, Corrà aveva venduto a Progeco la quota di proprietà di 1/6 di un appartamento sito in Papozze per il prezzo di 6.500 Euro.

In seguito, con rogito del 30.4.2009 Progeco aveva rivenduto a Controparte_1 gli immobili in precedenza trasferiti in suo favore da Pt_1, Per_2 e Corrà, in evidente violazione del pactum fiduciae.

Concludeva chiedendo la condanna del Parte_6 Parte_7 al pagamento in favore di Pt_1 di 170.000 Euro a titolo di saldo prezzo della cessione di ramo d'azienda dell'1.12.2006 nonché l'accertamento dell'inadempimento di Progeco e della mala fede di CP_1 Immobiliare, con la dichiarazione di nullità degli atti di disposizione immobiliare dell'11.1.2007, del 27.7.2007 e del

30.4.2009. In via subordinata e gradata chiedeva: (i) l'accertamento della simulazione assoluta dei medesimi atti; (ii) la condanna di Progeco al pagamento del saldo prezzo delle vendite; (iii) l'accertamento dell'esistenza di un contratto di mandato tra Pt_1 e CP_2 e dell'inadempimento dello stesso, con la condanna di CP_2 al pagamento in favore di Pt_1 di 180.000 Euro, oltre interessi.

Gestione Immobiliare e Gentile si costituivano con comparse depositate, rispettivamente, il 23.4.2015 e 7.5.2015.

Controparte_1 chiariva di avere regolarmente acquistato da Progeco le unità immobiliari indicate nel rogito del 30.4.2009, con l'effettivo pagamento del prezzo pattuito. In data 4.11.2010 uno degli immobili in origine provenienti da Pt_1 e Per_2 era stato ulteriormente ceduto a CP_14 [...] L'unità sita in Novate Milanese - via Carso n. 1/4 era invece occupata abusivamente dagli attori.

CP_2 contestava integralmente la ricostruzione in fatto contenuta nell'atto di citazione.

Evidenziava che le vendite immobiliari erano state effettuate dopo che CP_10 aveva già iscritto le ipoteche giudiziali, tanto è vero che i gravami erano stati richiamati negli atti di compravendita. L'intestazione fiduciaria non avrebbe avuto quindi alcuna utilità. In ogni caso, Progeco aveva rivenduto sia l'immobile di Papozze - in data 29.6.2009 al prezzo di 7.500 Euro - sia l'immobile (box) di Novate Milanese - in data 21.4.2019, al prezzo di 18.500 Euro.

Il Fallimento Miti s.r.l. rimaneva contumace.

Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 30.5.2019.

Con ordinanza del 15.1.2020 la causa veniva rimessa dal ruolo. Il Tribunale rilevava che Progeco era stata cancellata dal registro delle imprese in data 2.11.2009. Il socio unico Controparte_3 era quindi subentrato in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla società, con conseguente necessità della sua chiamata in causa.

CP_3 si costituiva con comparsa depositata il 24.11.2020.

Precisava di essere completamente estraneo ai fatti di causa, poiché era diventato socio unico e liquidatore di Progeco a far data dal 23.7 - 28.9.2009, ovvero in epoca successiva alle compravendite impugnate dagli attori.

In data 20.2.2019 decedeva Alba Corrà, con successiva dichiarazione di interruzione del processo del 15.1.2021.

Pt_1, in qualità di unico erede di Corrà, depositava ricorso per riassunzione il 9.4.2021.

Esaurita la trattazione della causa, le parti precisavano nuovamente le conclusioni all'udienza del 9.11.2022”

Il Tribunale di Milano, con sentenza n 2624/2023 pubblicata il 27.1.2023, così statuiva: “-dichiara improcedibili le domande proposte da Parte_1 e Persona_2 nei confronti del Fallimento Miti s.r.l.; - accerta e dichiara che Progeco s.r.l è rimasta parzialmente inadempiente dell'obbligo di pagamento del prezzo della compravendita immobiliare stipulata in data 11.1.2007 con

Persona_2 e Parte_1 e del prezzo della compravendita immobiliare stipulata in data 11.1.2007 con Parte_1, come meglio specificato in motivazione, e, per l'effetto, - dato atto che Progeco s.r.l. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 2.11.2009 e visto l'art. 2495 c.c., condanna Controparte_3 al pagamento in favore di Persona_2 e Parte_1 della somma di 1.400,00 Euro, nonché al pagamento in favore di Parte_1 della somma di 265.250,00 Euro, oltre interessi in misura legale ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dall'11.1.2007 sino al saldo effettivo; - respinge tutte le altre domande svolte da Parte_1 e Persona_2 nei confronti di Controparte_3, CP_2 e Controparte_1 - condanna Parte_1 e Persona_2 in solido tra loro, al pagamento in favore di [...] CP_2 delle spese di lite, liquidate in complessivi 3.450,00 Euro, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti; - condanna Parte_1 e Persona_2 in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi 4.600,00 Euro, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti; - condanna Controparte_3 al pagamento in favore di Parte_1 e Persona_2 delle spese di lite, liquidate in complessivi 4.440,00 Euro, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti”.

In sostanza, il Tribunale riteneva le domande improcedibili nei confronti del Fallimento Miti, dal momento che, ai sensi degli artt. 52 e 93 l.f., qualsiasi ragione di credito verso il soggetto fallito poteva essere accertata soltanto in sede fallimentare.

Inoltre, dichiarava infondata la domanda attorea volta ad accertare l'esistenza di un negozio fiduciario tra gli attori e Progeco, essendo detto *pactum fiduciae* rimasto indimostrato ed essendo, invece, emersa una definitiva volontà degli attori di alienazione dei cespiti di loro proprietà. Peraltro - rilevava il primo giudice- i coniugi Pt_1 avevano sostenuto in causa che scopo dell'intera operazione era quella di sottrarre i beni alle iniziative esecutive dei loro creditori, ma tale tesi collideva col fatto che, al momento della stipulazione delle compravendite in discussione, i beni erano già gravati dalle ipoteche di CP_10

Parimenti infondata, a giudizio del Tribunale, era la domanda di accertamento della simulazione assoluta delle vendite immobiliari; infatti, pur non potendosi applicare i limiti probatori di cui all'art. 1417 c.c. -stante la complessiva illiceità dell'operazione, volta al depauperamento della garanzia patrimoniale degli attori, in danno dei creditori- il primo giudice osservava che la documentazione in atti contrastava l'ipotesi della simulazione assoluta, posto che vi era dimostrazione di plurimi pagamenti effettuati dal compratore come saldo prezzo.

Infine, il Tribunale evidenziava che non era stata fornita prova della mala fede del terzo acquirente,

Controparte_1 avente causa dal preteso simulato acquirente.

Il giudice di prime cure riteneva, invece, parzialmente fondata la domanda di condanna di Progeco al pagamento del saldo prezzo dovuto per le compravendite dell'11.1.2007 e del 27.7.2007. In particolare, affermava che *Pt_1* e *Per_2* risultavano essere creditori di Progeco della residua somma di 1.400,00 Euro, a titolo di saldo prezzo per la prima vendita dell'11.1.2007, mentre *Pt_1* risultava essere creditore di Progeco della residua somma di 265.250,00 Euro, a titolo di saldo prezzo della seconda vendita di pari data. Dal momento che Progeco risultava cancellata dal registro delle imprese in data 2.11.2009, il Tribunale condannava ex art. 2495 c.c. Daniele *CP_3* -socio unico di detta società dal 23.7.2009 sino alla cancellazione- al versamento dei predetti saldi.

Da ultimo, il giudice di prime cure riteneva che non vi era chiara evidenza degli atti giuridici che *CP_2*, a norma dell'art. 1703 c.c., sarebbe stato incaricato di compiere dal *Pt_1* e, dunque, rigettava pure la domanda volta all'accertamento di un rapporto di mandato tra i due.

Gli attori, in quanto soccombenti totalmente nei confronti di *CP_2* e *Controparte_1*, venivano condannati a rifondere a questi ultimi le spese di lite, mentre *CP_3* veniva condannato a rimborsare le spese attoree, con compensazione per un terzo.

Avverso tale sentenza proponevano **appello** *Parte_1* e *Persona_2* per i motivi ivi formulati.

Si **costituivano** *CP_2* e *Controparte_1* contestando l'appello e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata. Rimaneva contumace *CP_3*, mentre parte appellante dava atto di aver scelto di non notificare l'atto di appello al Fallimento MITI, non intendendo coltivare le domande originariamente proposte contro lo stesso.

All'**udienza dell'11.6.2024** parte appellante dava atto dell'intervenuto decesso, in data 18.3.2024, di *Persona_2* per cui il giudizio veniva dichiarato interrotto.

Il giudizio veniva quindi riassunto e all'**udienza dell'11.2.2025** veniva dichiarata la contumacia di *Controparte_3*. Il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava quindi, davanti a sé, l'**udienza del 16.9.2025** per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica; infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il

deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.

Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 16.9.2025 e decisa nella camera di consiglio del 24.9.2025.

Col **primo motivo di impugnazione** parte appellante sostiene che, nel caso di specie, il giudice avrebbe dovuto, preliminarmente, verificare se sussisteva o meno un **accordo simulatorio**, ossia se le parti avevano stipulato un negozio giuridico, ma, in realtà, ne intendevano un altro o nessun altro.

Quindi occorre valutare la sussistenza di **un negozio fiduciario**. Gli elementi a favore di quest'ultimo erano plurimi, a giudizio degli appellanti: le parti avevano dichiarato un pagamento del prezzo che, invece, non era avvenuto, come accertato con statuizione ormai passata in giudicato dal primo giudice; sempre in punto prezzo, vi era stata l'immediata rinuncia all'ipoteca legale; c'era poi certamente la volontà di impedire o rendere incerto o più difficile l'esercizio del diritto da parte dei creditori.

Il Tribunale, inoltre, non aveva tenuto conto del principio ormai acquisito dalla giurisprudenza secondo cui, nell'azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo non vincola il creditore, tanto che possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione.

Dagli elementi evidenziati conseguiva logicamente -a detta dell'appellante- che c'era una vera e propria volontà di non alienare ufficialmente gli immobili oggetto di causa.

Ulteriori elementi significativi, non presi in considerazione dal giudice di prime cure, erano stati il prezzo vile pattuito, rispetto all'effettivo valore degli immobili, e la circostanza che i coniugi **Pt_1** e **Per_2** ne avevano mantenuto il possesso.

Secondo gli appellanti, l'immobile di Novate Milanese, avente una superficie di oltre 200 mq, seppure gravato da ipoteca, vale a tutt'oggi 600.000,00 euro, mentre era stato pattuito il prezzo di 200.000,00 euro -neppure incassato- da ritenersi sicuramente vile anche rispetto alla presenza delle ipoteche di **CP_10**

Tutti gli elementi fattuali in esame, secondo i **Pt_1**, fornivano la prova dell'accordo fiduciario.

A detta dell'appellante, gli *“elementi del contratto che ci sono, si sono verificati solo ed unicamente in maniera fittizia e/o fraudolenta, com'è la frode descritta in narrativa rispetto al versamento degli assegni effettuato con firme false e sul conto fittizio”* [...] *“Ma se, dunque, si volesse sostenere la nullità di un siffatto accordo fiduciario, e indubbio che nulli sarebbero a cascata – per legge – tutti gli accordi fatti che abbiano una causa collegata o comunque connessa al pactum fiduciae nullo”*.

Col **secondo motivo di gravame** parte appellante, ritenuta evidente la sussistenza del *pactum fiduciae* tra gli alienanti e Progeco, afferma che sono ravvisabili plurimi indizi comprovanti la **mala fede della terza acquirente** *Controparte_1*, che, erroneamente, il Tribunale non avrebbe considerato, fermandosi unicamente sul presunto pagamento del prezzo da parte di quest'ultima a Progeco. Inoltre, la prova per testi, per la quale insiste, secondo la difesa *Pt_1* avrebbe ulteriormente confermato il *pactum sceleris* tra contraenti. Il Tribunale non avrebbe tenuto in debito conto che *Controparte_1* è sempre di *CP_2*, sebbene intestata al figlio dello stesso.

Secondo parte appellante *“le medesime considerazioni svolte in punto simulazione debbono essere evidenti anche laddove si parli di azione revocatoria. Si giunge, così, al punto cruciale delle deduzioni attoree: scientia damni, consilium fraudis e participatio fraudis, da provare attraverso degli indizi che superino il dato obbiettivo del presunto pagamento del prezzo da parte di Gestione Immobiliare a Progeco”*.

A detta dei *Pt_1*, Progeco era consapevole di vendere gli immobili illecitamente, perché in violazione del patto fiduciario. Inoltre, ricorrevano, nel caso di specie, una vendita per un prezzo di nuovo vile, in quanto effettuata per il medesimo importo della prima vendita; il mancato pagamento del prezzo da parte di *CP_15* Barion ovvero il mancato pagamento dei presunti oneri, compresa l'ipoteca, atta a liberare l'immobile, nonostante la piena disponibilità del denaro, ove fossero vere le dazione di denaro; le tempistiche sospette di chiusura di Progeco; il mancato sfratto degli attori, che hanno continuato ad occupare gli immobili, e la cointeressenza tra *CP_2* padre e *Testimone_11* figlio.

L'appellante sottolinea, con riferimento all'ulteriore cessione intervenuta tra *Controparte_1* e *Controparte_16* nel 2010, che il firmatario dell'atto per Gestione Immobiliare era stato proprio [...] *CP_2* e non il di lui figlio.

CP_2, pertanto, con la complicità del figlio, aveva venduto alla società di quest'ultimo un immobile dei Barion, che non aveva pagato e aveva ricevuto in forma fiduciaria.

La frode, prosegue l'appellante, era stata perpetrata anche ai danni di *Controparte_3*, commercialista, che, divenendo liquidatore della Progeco, nulla sapeva in ordine al fatto che quest'ultima non aveva pagato gli immobili ai *Pt_1*.

I motivi di gravame -che, in quanto strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati- **sono privi di fondamento**.

L'intera operazione descritta dai *Pt_1* appare indimostrata e connotata da profili di illogicità.

Di seguito si ripercorreranno i fatti dedotti dagli stessi.

Avendo CP_9 maturato un credito di euro 167.658,49 nei confronti di Controparte_8 [...] società riconducibile ai coniugi Controparte_12 CP_10 in data 18.2.2005, procedeva al pignoramento dell'azienda, che veniva venduta all'asta in data 23.5.2005 e aggiudicata a Progeco srl per la somma di euro 20.000,00.

Progeco stipulava, quindi, in data 26.5.2005, un contratto di locazione mobiliare, con patto di riscatto, della medesima azienda, per la somma complessiva di 84.000,00 euro, da pagarsi ratealmente, a favore della società Controparte_8, altro ente riconducibile ai Pt_1.

In tal modo i coniugi Pt_1 riacquistavano la propria azienda CP_8 col pagamento in data 30.10.2006 dell'ultima rata pattuita a favore di Progeco.

A questo punto gli appellanti stipulavano con MITI srl una scrittura privata in data 19.12.2006, con cui si impegnavano a vendere a quest'ultima il ramo d'azienda CP_8 al prezzo di euro 170.000,00 (doc. 5 attori primo grado). La cessione d'azienda a MITI srl si perfezionava quindi con atto notarile, non prodotto in causa.

Sulla scorta degli eventi sopra descritti, emerge, pertanto, che i coniugi Pt_1, persa nel 2005 la propria azienda per il debito verso CP_9 e conseguente vendita all'asta, erano comunque riusciti a riacquistarla per euro 84.000,00 e a rivenderla a fine 2006 per euro 170.000,00, con una significativa plusvalenza.

Da qui in avanti la narrazione attorea perde coerenza e logicità.

I Pt_1 hanno, infatti, dedotto che, presi in consegna gli assegni di MITI srl relativi al pagamento del prezzo di 170.000,00 euro, assegni che erano stati intestati a Parte_1 persona fisica, quest'ultimo li avrebbe consegnati materialmente a CP_2, affinché lo stesso saldasse i debiti degli attori verso CP_9 ed CP_10

Tale allegazione appare incongrua sotto più profili.

In primo luogo dalle stesse produzioni attoree emerge che gli assegni consegnati al Pt_1 erano intestati allo stesso e non trasferibili, per cui non si vede in quale modo il CP_2 avrebbe potuto utilizzare questi assegni per sistemare il debito degli appellanti verso CP_9 ed CP_10

In secondo luogo non si comprende perché i Pt_1, ottenuti 170.000,00 euro da MITI, non abbiano provveduto loro stessi a sistemare i debiti verso CP_9 e abbiano invece ritenuto di incaricare il CP_2 a tal fine.

In terzo luogo, per come descritta la vicenda, non è dato capire quale sarebbe stato il tornaconto del CP_2 a prestarsi a tale operazione a favore dei coniugi Pt_1, dal momento che CP_2, in quanto socio e amministratore di Progeco, era chiaramente un imprenditore che si muoveva per scopo di lucro.

La ricostruzione attorea appare irragionevole ed incoerente.

Lascia, inoltre, perplessi la successiva descrizione della sorte di questi assegni di MITI, che sarebbero stati incassati da ignoti falsificando la firma del **Pt_1** sia per la girata all'incasso, sia per la stessa apertura di un conto corrente presso la Banca Popolare di Novara, all'insaputa del medesimo. Nel 2009-2010 era stata presentata denuncia contro ignoti per i reati ravvisabili nella vicenda in esame, ma nulla viene riferito circa gli sviluppi del relativo procedimento penale, nonostante siano passati oltre dieci anni. Neppure è stata versata in atti una perizia di parte attestante la presunta falsità delle sottoscrizioni in discussioni, per cui la ctu chiesta sul punto in primo grado risultava, senza dubbio, esplorativa. Parimenti irrazionale, rispetto alla ricostruzione attorea, era poi la domanda di condanna di MITI -nel frattempo fallita- al pagamento della somma di euro 170.000,00, portata dagli assegni incassati da ignoti; benché detta domanda non sia stata riproposta in appello, la si menziona in questa sede a dimostrazione della non coerenza dell'impianto attoreo, non comprendendosi la consequenzialità di tale richiesta rispetto ai fatti dedotti, posto che è pacifico che gli assegni consegnati in pagamento da MITI erano stati incassati, sia pure da sconosciuti secondo i **Pt_1**, per cui non appare congrua la richiesta di un secondo pagamento da parte di MITI.

Parte appellante prosegue la propria narrazione riferendo che nel dicembre 2006 -lo stesso mese in cui veniva sottoscritto l'accordo **CP_17** per la vendita di **CP_8** al prezzo di 170.000,00 euro- **CP_2** avrebbe proposto ai coniugi **Pt_1** di alienare a Progeco, fiduciariamente, i loro immobili per sottrarli ad ulteriori azioni esecutive dei creditori, con l'impegno del **CP_2** al ritrasferimento agli stessi, una volta sistemate le loro pendenze con **CP_9**, in forza degli assegni consegnati da MITI per 170.000,00 e di altri assegni per euro 10.000,00, per un totale di 180.000,00, messi da **Pt_1** a disposizione di **CP_2** al fine di risolvere la situazione debitoria con l'Ente previdenziale.

Le intestazioni fiduciarie dedotte dai **Pt_1** sono le seguenti:

- a) vendita in data 11.1.2007 di un negozio e di un box siti in Novate Milanese, via Repubblica, per euro 70.000 (doc. 14 attori primo grado);
- b) vendita in data 11.1.2007 di un villino in Novate Milanese, via Carso, per euro 270.000, immobile per la quota di un quarto di proprietà di **Parte_1**, il quale si impegnava a procurare a Progeco l'acquisto dei residui tre quarti di proprietà di sua madre Corrà Alba (doc. 17 attori primo grado);
- c) vendita in data 27.7.2007 da Corrà Alba a Progeco, avente ad oggetto la quota di tre quarti dell'immobile di via Carso, in adempimento della vendita di cosa altrui effettuata dal figlio in data 11.1.2007, di cui alla precedente lettera b) (doc. 18 attori primo grado).

Tale **patto fiduciario** invocato dagli appellanti è rimasto indimostrato.

Pur non essendo necessaria per la relativa prova la forma scritta *ad substantiam*, secondo l'insegnamento della Suprema Corte che ha ricondotto il patto fiduciario al mandato senza rappresentanza (Cass. SU 6459/2020), deve rilevarsi che, nel caso di specie, non solo non vi è un documento che consacri detto patto, ma neppure vi è uno **scritto**, di qualsiasi genere, che vi faccia un qualche riferimento, anche solo indiretto. Nessuna comunicazione tra le parti, né precedente né successiva, accenna a tale presunta intestazione fiduciaria, né vi sono dichiarazioni scritte che in qualche modo possano essere interpretate come riferimenti alla stessa.

Neppure la **prova testimoniale** offerta da parte appellante appare utile allo scopo, dal momento che nei capitoli di prova formulati si fa riferimento unicamente a una proposta formulata da CP_2 nel dicembre 2006 ai coniugi Pt_1 (capp. 9-10), mentre non è stato dedotto come e quando questi ultimi avrebbero accettato di stipulare l'accordo fiduciario, né il contenuto ed i termini dello stesso e le circostanze di tempo e luogo di conclusione di detto patto.

Parimenti non può dirsi raggiunta una **prova presuntiva** in ordine alla sussistenza di un patto fiduciario per il ritrasferimento degli immobili agli alienanti, una volta sistemati i debiti CP_9 degli stessi ad opera del CP_2. La prova presuntiva, infatti, detta anche prova logica, presuppone una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, che nel caso di specie non sono ravvisabili. Al contrario, gli elementi dedotti presentano dei profili evidenti di illogicità.

Secondo le allegazioni attoree il ritrasferimento avrebbe dovuto aver luogo dopo che il CP_2 avesse sistemato i debiti verso l'INPS-Esatri dei coniugi Pt_1 grazie agli assegni emessi da MITI srl, di cui si è detto sopra. Come già evidenziato, risulta documentalmente dalle stesse produzioni attoree che tali assegni erano intestati a Parte_1 con clausola di intrasferibilità, per cui CP_2 non aveva alcuna possibilità di incassarli o negoziarli e l'incarico al medesimo di usarli per sistemare l'esposizione debitoria dei Pt_1 è privo di senso e non concretamente attuabile.

Inoltre, le ipoteche INPS-Esatri erano già state iscritte nel 2004 e nel luglio 2006 sugli immobili attorei, tanto che risultavano dagli atti di compravendita a Progeco, per cui anche lo scopo dell'operazione -che era dichiaratamente quello di frodare i creditori dei coniugi Pt_1 non appare coerente con la situazione di fatto.

Ulteriore elemento invocato dagli appellanti è il **mancato pagamento del prezzo delle compravendite** in esame, che sarebbe utile a dimostrare sia il patto fiduciario, sia, in subordine, la simulazione assoluta di dette cessioni.

In realtà, come accertato dal Tribunale, con statuizione sul punto non impugnata, il prezzo risulta quasi interamente versato per la vendita dell'immobile di Novate Milanese via Repubblica, mentre per quello di via Carso risulta pagato solo in minima parte, posto che i cospicui pagamenti a favore di terzi -

Equitalia e **Parte_5** effettuati da Progeco anche per l'agenzia viaggi della **Per_2** (Traum Viaggi srl) non è dimostrato che debbano essere imputati a detto rogito.

In ogni caso, il primo giudice ha evidenziato che risultano pagamenti per complessivi euro 73.150,00, imputabili alle compravendite dell'1.1.2007, che sono stati elencati nella sentenza di primo grado; qui solo si precisa che il secondo bonifico del 30.6.2007 risulta di euro 7.000,00 e non di euro 3.000,00, come conteggiato dal Tribunale, per cui i pagamenti complessivi andrebbero aumentati di 4.000,00 euro e ammontano a 77.150,00 euro (doc. 2G **CP_2**).

In particolare, dai documenti 2G e 3G di **CP_2** e seguendone l'ordine di produzione, risultano i seguenti pagamenti -mediante bonifico- recanti la causale "*rogito notarile dell' 11.1.2007*":

- 9.8.2007 euro 15.000 (doc. 2G);
- 6.8.2007 euro 35.000 (doc. 2G);
- 30.6.2007 euro 3.000 (doc. 2G);
- 30.6.2007 euro 7.000 (doc. 2G);
- 8.7.2007 euro 5.000 (doc. 3G).

Come rilevato dal Tribunale, con statuizione non impugnata, risultano, inoltre, incassati l'assegno di euro 7.400,00, menzionato nel primo rogito dell'11.1.2007, e quello di 4.750,00, citato nella seconda compravendita di pari data.

Tali dati documentali contraddicono l'allegazione attorea secondo cui nessun prezzo era stato versato in quanto gli assegni citati nei rogiti non erano stati incassati e getta un'ombra importante sulla veridicità della ricostruzione degli attori, che hanno infondatamente sostenuto di non aver incassato alcunché per le compravendite in discussione, senza dar conto dei bonifici ricevuti in luogo degli assegni inseriti nel rogito. Il **CP_2** ha documentato ulteriori pagamenti a terzi per complessivi euro 114.108,05, che assume aver eseguito nell'interesse dei **Pt_1** (doc. 3G **CP_2**), ma gli appellanti hanno contestato detto assunto. Tale aspetto è rimasto non chiarito, come molti altri della vicenda in esame.

L'avvenuto pagamento del prezzo, sia pure parziale, collide con la tesi degli appellanti sia con riferimento all'invocato patto fiduciario, sia sotto il profilo della domanda subordinata di simulazione assoluta, che presuppone che la compravendita sia stata solo apparente e che le parti non ne abbiano voluto *in toto* gli effetti.

Per quanto concerne, poi, la **permanenza degli appellanti nel possesso degli immobili**, deve rilevarsi che tale situazione si è verificata solo per l'abitazione di via Carso e che, a livello documentale, risultano sia un tentativo di mediazione di **Controparte_1** nel 2012 per il rilascio dell'immobile, sia una fattura di pagamento da parte di quest'ultima di 16.000 euro con timbro siglato di Traum Viaggi Novate srl -l'agenzia di viaggi della **Per_2** che appare attestare un indennizzo per sfratto dall'immobile in

via Repubblica 114, documento che le appellate hanno prodotto per dimostrare di essere rientrate nel possesso del bene a fronte del pagamento di una sorta di buonauscita pretesa dalla *Per_2* ricostruzione che è stata integralmente contestata dagli appellanti.

La ragione per cui, almeno sino al 2012, sembra sia stata tollerato che i *Pt_1* continuassero ad abitare l'immobile di via Carso è dubbia, ma tale elemento, nel contesto dei rapporti poco chiari intercorsi tra le parti, potrebbe trovare diverse spiegazioni e non costituisce un elemento che possa adeguatamente supportare la tesi del patto fiduciario. Ben poteva essere che il rilascio dell'immobile era ritardato perché il pagamento del relativo prezzo non era stato integrale ed immediato, senza che da ciò si possa inferire la prova di un patto di ritrasferimento degli immobili agli appellanti.

Per quanto concerne poi il **prezzo vile** pattuito per le vendite fiduciarie deve rilevarsi che, da un lato, tale elemento non era stato tempestivamente provato in primo grado, e, dall'altro, tale aspetto non assume significativo valore probatorio rispetto all'eventuale patto fiduciario, posto che, se l'ipotesi è quella della cessione temporanea, ai fini di un successivo ritrasferimento ai cedenti, che il prezzo pattuito sia elevato, congruo o modesto appare irrilevante. Piuttosto, a ben vedere, un prezzo vile depone per una vendita reale ed effettiva effettuata da chi, disperato, perché pressato dai creditori, cerca di liquidare rapidamente i propri beni; ma non è questa la tesi sostenuta dagli attori e altri sarebbero eventualmente i rimedi.

La **rinuncia all'ipoteca legale** da parte degli alienanti, elemento non dedotto in primo grado, parimenti non appare indizio decisivo nel senso della natura fiduciaria delle cessioni, essendo elemento sovente frequente nelle compravendite, pur in assenza dell'immediato pagamento integrale del prezzo, e che può dipendere da diverse ragioni, in particolare dalla volontà di evitare i costi connessi all'iscrizione ipotecaria.

Le considerazioni che precedono circa la mancata prova dell'intestazione fiduciaria degli immobili in capo a Progeco rende superflua ogni valutazione circa la **buona o mala fede di** *Controparte_18*, ossia del soggetto a cui la prima ha ritrasferito gli immobili in data 30.4.2009. In ogni caso può osservarsi che l'unico elemento significativo fornito dagli appellanti è, in sostanza, il fatto che i legali rappresentanti delle due società erano all'epoca padre e figlio; si tratta di un elemento suggestivo, ma che non pare sufficiente allo scopo, tanto più che *Controparte_18* ha documentato l'avvenuto pagamento degli immobili a Progeco.

Circa la domanda subordinata di **simulazione** svolta dagli appellanti, si è già detto che l'avvenuto parziale pagamento del prezzo, che risulta documentato in atti, esclude la simulazione assoluta invocata dalla difesa *Pt_1*.

Conclusivamente, deve osservarsi che la vicenda per cui è causa appare, sotto vari profili, piuttosto opaca; tuttavia, parte appellante non ha assolto all'onere della prova sulla stessa gravante rispetto alle domande non accolte dal Tribunale.

L'appello deve, pertanto, essere rigettato.

SPESE DI LITE

Al rigetto dell'appello consegue la condanna di parte appellante alla refusione delle spese di lite delle controparti costituite in giudizio, ossia **CP_2** e **Controparte_1**

Le **spese di lite** sopportate da ciascuna parte appellata per il **grado di appello**, tenuto conto tenuto conto del dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 8.470,00, di cui euro 2.518,00 per studio, euro 1.665,00 per fase introduttiva, euro 4.287,00 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.

Visto il rigetto dell'appello, la Corte dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 2624/2023, emessa il 23.3.2023 dal Tribunale di Milano, Sezione IV Civile, pubblicata il 30.03.2023 - ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:

1. rigetta l'appello;
2. condanna **Parte_1** a pagare a **CP_2**, a titolo di rimborso delle spese di lite del grado di appello, la somma di euro 8.470,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. condanna **Parte_1** a pagare a **Controparte_1** a titolo di rimborso delle spese di lite del grado di appello, la somma di euro 8.470,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
4. dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24.9.2025.

Il Consigliere estensore

Nicoletta Sommazzi

Il Presidente

Dott. Carlo Maddaloni